



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/16-01/483
URBROJ: 354-01/16-8
Zagreb, 2. kolovoza 2016.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vijeću sastavljenom od članova: Anđelka Rukelja, zamjenika predsjednika te Gorana Bukvića i Rožike Gužvanj, članova, postupajući po žalbi žalitelja zajednice ponuditelja Geoaqua d.o.o., Zagreb, OIB: 90465650221 i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb, OIB: 12664824053, kojeg zastupa odvjetnik Marijan Vešligaj iz Odvjetničkog društva Vešligaj i Sliepčević iz Zagreba, na odluku o poništenju u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0038811, predmet nabave: nabava i ugradnja opreme monitoringa temperatura i razina podzemne vode s praćenjem stanja u 2016. godini, naručitelja Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, OIB: 28921978587, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13 i 74/14), te članaka 138. i 164. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) donosi sljedeće

R J E Š E N J E

1. Poništava se Odluka o poništenju od 13. svibnja 2016. godine donesena u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0038811, predmet nabave: nabava i ugradnja opreme monitoringa temperatura i razina podzemne vode s praćenjem stanja u 2016. godini, naručitelja Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb.

2. Nalaže se naručitelju Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, da u roku 16 dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nadoknadi žalitelju zajednica ponuditelja Geoaqua d.o.o., Zagreb, i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb, troškove ovog žalbenog postupka u iznosu od 25.851,25 kuna.

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, objavio je 21. prosinca 2016. godine poziv na nadmetanje s dokumentacijom za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0038811, predmet nabave: nabava i ugradnja opreme monitoringa temperatura i razina podzemne vode praćenjem stanja u 2016. godini. Kriterij odabira je najniža cijena.

U predmetnom postupku pristigle su dvije ponude, od kojih je naručitelj jednu ponudu ocijenio valjanom te je 25. veljače 2016. godine donio Odluku o odabiru, kojom je kao

najpovoljniju odabrao ponudu zajednice ponuditelja Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb i Geoplan d.o.o., Čakovec.

Na navedenu Odluku o odabiru žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 15. ožujka 2016. izjavio žalitelj zajednica ponuditelja Geoaqua d.o.o., Zagreb i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb.

Postupajući po žalbi žalitelja zajednica ponuditelja Geoaqua d.o.o., Zagreb i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb, ovo je državno tijelo svojim Rješenjem KLASA: UP/II-034-02/16-01/194, URBROJ: 354-01/16-7 od 8. travnja 2016. poništilo odluku o odabiru od 25. veljače 2016. i predmet vratilo naručitelju na ponovno postupanje. U ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda, naručitelj je 13. svibnja 2016. donio Odluku o poništenju.

Na Odluku o poništenju žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 15. lipnja 2016. izjavio žalitelj zajednica ponuditelja Geoaqua d.o.o., Zagreb i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb. Žalitelj je žalbu istodobno dostavio i naručitelju. Žalitelj u bitnom osporava razlog odbijanja svoje ponude i zakonitost odluke o poništenju. Predlaže poništiti Odluku o poništenju te traži naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.851,25 kuna.

U odgovoru na žalbu naručitelj u bitnom navodi da je žalba neosnovana.

Žalba žalitelja je dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba je osnovana.

Žalitelj u žalbi u bitnom navodi da je temeljem Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/16-01/194, URBROJ: 354-01/16-7 od 8. travnja 2016. godine naručitelj trebao tražiti pojašnjenje njegove ponude, da ispunjava uvjet propisan točkom 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje kao i da je naručitelj i u pogledu nejasnoće dokaza dostavljenog sukladno traženju iz točke 4.3.3. dokumentacije za nadmetanje već u postupku pregleda i ocjene ponuda bio dužan pozvati žalitelja na pojašnjenje odnosno nadopunu. Također žalitelj navodi da je naručitelj morao uzeti u obzir i odredbu članka 3. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi te omogućiti učinkovitu javnu nabavu te ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.

Uvidom u Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno je da je naručitelj u istome naveo da odbija ponudu žalitelja jer isti nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost propisanu točkom 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje budući da iz dostavljenih potvrda nije vidljivo da su se ugovori odnosili na nabavu i ugradnju opreme monitoringa temperatura i razina podzemne vode s više od 50 piježometarskih bušotina i da je isti nedostatak utvrđen i Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/16-01/194, URBROJ: 354-01/16-7 od 8. travnja 2016. Također je naručitelj naveo da je pregledom životopisa za stručnjaka Borisa Mundu utvrdio da isti nema deset godina iskustva u izradi piježometarskih bušotina.

Provjeravajući osnovanost žalbenog navoda utvrđeno je da je ovo državno tijelo u obrazloženju Rješenja KLASA: UP/II-034-02/16-01/194, URBROJ: 354-01/16-7 od 8. travnja 2016. u odnosu na razlog odbijanja ponude žalitelja utvrdilo da je naručitelj odbio ponudu žalitelja, dok je u odnosu na isti nedostatak odabranog ponuditelja tražio pojašnjenje/upotpunjavanje ponude te da se stoga ne može otkloniti prigovor žalitelja da je osporavano postupanje naručitelja imalo učinak nejednakog tretmana ponuditelja ili pogodovanja pojedinom ponuditelju zbog čega je žalbeni navod osnovan.

U konkretnom slučaju je ocijenjeno da postupanje naručitelja u ponovnom postupku pregleda i ocjene ponuda nije sukladno odluci Državne komisije, budući naručitelj nije u

ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda pozvao žalitelja na pojašnjenje/upotpunjavanje ponude. Slijedom navedenog, žalbeni navod je ocijenjen osnovanim.

Temeljem članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona opisane u članku 144. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, ovo tijelo nije utvrdilo bitne povrede koje su propisane navedenom odredbom.

Sukladno prethodno navedenom, zbog utvrđenih propusta naručitelja prilikom pregleda i ocjene ponuda, temeljem članka 164. stavka 1. točke 4. tog Zakona, poništava se Odluka o poništenju i predmet vraća naručitelju na ponovan postupak, kako je i odlučeno u točki 1. izreke ovog Rješenja.

Žalitelj je tijekom žalbenog postupka postavio zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka, kojim traži ukupno 25.851,25 kuna, i to za sastav žalbe sa PDV-om iznos od 781,25 kuna, za naknadu za pokretanje žalbenog postupka iznos od 25.000,00 kn, na ime plaćenih upravnih pristojbi iznos od 70,00 kn te trošak zastupanja po odvjetniku sa PDV-om sukladno Tbr. 20. i Tbr. 23 Odvjetničke tarife u ukupnom iznosu od 781,25 kuna. Budući da je žalba žalitelja ocijenjena kao osnovana, sukladno odredbi članka 170. stavka 3. i 6. Zakona o javnoj nabavi usvojen je zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.851,25 kuna kako je i odlučeno u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može protiv istog pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

**ZAMJENIK PREDsjedNIKA**
Andelko Rukelj

Stranke žalbenog postupka:

1. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb,
Ulica grada Vukovara 37
2. Zajednica ponuditelja Geoaqua d.o.o.,
Zagreb, Al. A. Augustinčića 18/1 i
Hidroinženjering d.o.o., Zagreb,
Okučanska 30